

1500012-42.2021.8.26.0118

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... A materialidade do crime de roubo qualificado, restou comprovada pelas provas colhidas nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09) e pela prova oral angariada ao feito. O que, com efeito, demonstra a ocorrência dos crimes de roubo majorado concurso de pessoas.

Da autoria: Igualmente é certo que a autoria recai sobre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia-SP - cep 11990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500012-42.2021.8.26.0118 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500012-42.2021.8.26.0118

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2004033/2021 - DEL.POL.CANANEIA, 10559880 - DEL.POL.CANANEIA, 10/21/101 - DEL.POL.CANANEIA, 2004033 - DEL.POL.CANANEIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DO CARMO PONTES e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de FERNANDO DO CARMO PONTES, qualificado à fl. 27, e GEOVANE DO CARMO PONTES, qualificado à fl. 25, porque, segundo consta da inicial, no dia 05 de janeiro de 2021, por volta da 09h15, na Rua Jair de Melo Viana, nº 954, nesta cidade e comarca de Cananeia, os acusados, agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante violência, a quantia de R\$ 700,00(setecentos reais), em prejuízo de João Carlos

Lisboa.

Por tais razões, pleiteou o autor da ação penal a condenação dos acusados como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação, sendo confirmado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas, bem como o réu interrogado.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais, requerendo a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu, absolvição ante a fragilidade das provas. Subsidiariamente, postulou, aplicação da pena mínima.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

II.FUNDAMENTAÇÃO:

A conduta imputada aos acusados FERNANDO DO CARMO PONTES e GEOVANE DO CARMO PONTES é a de, no dia e local acima descritos subtrair os pertences da vítima mediante violência.

Pois bem, a pretensão punitiva merece procedência

Da Materialidade: A materialidade do crime de roubo qualificado, restou comprovada pelas provas colhidas nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09) e pela prova oral angariada ao feito. O que, com efeito, demonstra a ocorrência dos crimes de roubo majorado concurso de pessoas.

Da autoria: Igualmente é certo que a autoria recai sobre a pessoa do acusado FERNANDO DO CARMO PONTES e GEOVANE DO CARMO PONTES, vez que as provas colhidas nos autos demonstram-se seguras no sentido de que nas datas e locais citados no relatório, os denunciados concorreram para o crime de roubo em concurso de agentes.

Ouvidos em juízo, pelo sistema audiovisual, os requeridos admitiram a prática delitiva, somente rechaçando, de forma canhestra, a violência em seus comportamentos, muito embora tenham dito ter jogado a bicicleta contra o ofendido.

A confissão dos requeridos foi ratificada.

A vítima João Carlos Lisboa também fora ouvida pelo sistema audiovisual e confirmara que fora vítima de violência, tendo sido agarrada pelo braço com a determinação de entregasse aos réus sua carteira, o que fora executado com a perda do numerário apontado na inicial. Na audiência, reconheceu os requeridos. Esclareceu que os acusados jogaram a bicicleta em cima do declarante e depois retiraram sua carteira a força.

É de se ter em mente o valor probatório outorgado pela jurisprudência às palavras da vítima nos crimes contra o patrimônio. Transcrevo: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA. I. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume importância fundamental, máxime quando em consonância com as demais provas produzidas, autorizando, neste caso, a imposição de Decreto condenatório. II. Viável a aplicação da causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo, mesmo que esta não tenha sido apreendida ou periciada, se as vítimas, em depoimentos coerentes, confirmam a sua utilização. III. Precedentes. IV. Sentença mantida. (TJ-DF; Rec 2003.05.1.004280-5; Ac. 339.571; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 17/02/2009; Pág. 88).

Restou perfeitamente demonstrada as participações dos acusados no roubo perpetrado, tendo sua versão, remanescido isolada no contexto probatório.

Assim, decerto, as condutas do denunciado são típicas e se subsumem com perfeição ao art. 157, §2º, II, do Código Penal.

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus FERNANDO DO CARMO PONTES e GEOVANE DO CARMO PONTES, já qualificados, às penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

IV. Da Fixação da Pena:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais para o acusado FERNANDO DO CARMO PONTES.

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: é normal o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, que possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais, que possam ser destacados. Conduta social e personalidade: não restou denegrida. Motivos do Crime: o lucro fácil, em detrimento ao trabalho lícito. Circunstâncias do Crime: não prejudicam o acusado. Consequências da conduta ilícita: não foram além das próprias do crime. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição sócio-econômica.

Atenuantes e Agravante: Presente atenuante da confissão espontânea, deixo de minorar a pena, porque mínima.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento do concurso de agentes, majoro a pena em 1/3 (um-terço).

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, §3º, do Código Penal), e 11 (onze) dias-multa e no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição sócio-econômica.

Substituição: Incabível pelo não preenchimento dos pressupostos legais, mormente, porque violento o crime (art. 44 e seguintes do CP).

Sursis: Incabível dada a quantidade de pena aplicada (art. 77 e seguintes do CP).

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais para o acusado GEOVANE DO CARMO PONTES.

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: é normal o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, que possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais, que possam ser destacados. Conduta social e personalidade: não restou denegrida. Motivos do Crime: o lucro fácil, em detrimento ao trabalho

lícito. Circunstâncias do Crime: não prejudicam o acusado. Consequências da conduta ilícita: não foram além das próprias do crime. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição sócio-econômica.

Atenuantes e Agravante: Presente atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fls. 121 e seguintes), compenso as modificadoras.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento do concurso de agentes, majoro a pena em 1/3 (um-terço).

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, §3º, do Código Penal), único compatível com a reprovação que merece o delito concretamente, bem assim diante da reincidência (art. 59 do Código Penal) e 11 (onze) dias-multa e no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição sócio-econômica.

Substituição: Incabível pelo não preenchimento dos pressupostos legais, mormente, porque violento o crime (art. 44 e seguintes do CP).

Sursis: Incabível dada a quantidade de pena aplicada (art. 77 e seguintes do CP).

V - DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Deixo de conceder aos sentenciados o direito de apelar em liberdade, posto que responderam ao processo presos preventivamente e persistem os fundamentos de seu encarceramento. Ademais, revelaram-se perigosos roubadores, demonstrando desprezo para com os cidadãos ordeiros e dispostos a praticar crimes violentos para sustentar os respectivos vícios em entorpecentes. Nessa linha, há claro risco de reiteração delitiva e, portanto, risco à ordem pública a recomendar a cautela extrema. Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 e seguintes do CPP, mantenho a prisão dos réus e os recomendo a cárcere em que se encontram (CPP, art. 387, parágrafo único). (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar indenização por falta de parâmetros (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados. (f) Expeça a guia de recolhimento provisório em observância à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça. (g) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; (i.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (i.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena.

Comunique-se ao ofendido.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cananeia, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA